

조문 별 제·개정 이유서

1. 보안업무규정 시행 세부규칙 전부개정훈령안

가. 제 · 개정 이유

- 보안환경의 변화에도 불구하고 본 훈령은 2013. 4. 15. 이후 장기간 개정이 이루어지지 않았음에 따라, 경찰청 보안업무의 변화된 현실과 법제처 개선 요청사항을 반영하는 등 현행 제도에서 운영상 나타난 일부 미비점을 개선·보완하려는 것임

나. 제 · 개정 내용

<제명 변경>

- 상위법령 및 타 부처 입법례를 고려, 「보안업무규정 시행 세부규칙」 → 「경찰청 보안업무규정 시행세칙」으로 제명 변경

<제2장 보안담당관 및 분임보안담당관>

- 보안담당관 및 분임보안담당관을 별도 장으로 구성하고, 보안담당관 및 분임보안담당관의 직책·임무를 명확하게 규정(章 신설)
- 보안담당관·분임보안담당관 교체 시 국가정보원 통보 규정은 현실과 맞지 않는 사문화된 규정으로 삭제(현행 제3조 제3항, 제4항)

<제3장 보안심사위원회>

- 보안심사위원회 구성 시 상위법에 따른 위원회 구성 반영 및 기관별 혼란 없도록 위원장·위원·간사 명확화(안 제5조)
- 법제처 개선요청 사항인 보안심사위원회 심의·의결 관련 가부동수 시 위원장 결정권 삭제(안 제6조 제1항)
- 보안심사위원회 심의·의결사항 중 현실과 맞지 않거나 「경찰 정보통신 보안업무 규칙」에 기재된 사항 삭제(안 제7조)

<제4장 인원보안>

- 경찰청장은 「보안업무규정」에 따른 당연 비밀취급 인가권자로, 경찰청장이 각 경찰기관장에게 비밀취급 인가권을 위임하도록 변경(안 제11조)
- 을지연습 등에 적용되던 한시적 비밀취급인가 조항은 법적근거, 유사 사례가 없어 삭제하고, 조문 내용의 관련성을 고려하여 비인가자의 비밀취급 조항에 '국가비상훈련 등'을 추가하여 보완(안 제13조)
- 수사부서의 경우 압수수색 등 긴급하게 비밀 취급이 필요한 경우가 있으므로 특별인가 대상에 수사부서 추가(안 제14조)
- 상위법의 대상에 맞게 '국가중요시설'→'국가보안시설'로 수정하고, 임시고용원, 민간참여자 등 미사용 용어 변경(안 제23조, 제24조)

<제5장 문서보안>

- 비밀의 자의적 분류를 방지하기 위해 △시행규칙 △국가정보원 지침 △경찰청 자체 지침에 따라 분류하도록 명확화(안 제25조)
- 대외비의 △보호기간 설정 △보안대책 마련 의무 △보호기간 만료 시 관리방법 규정 신설(안 제27조)
- 보안진단의 날(매월 셋째주 수요일)에 비밀소유현황, 비밀취급인가자 현황을 조사하도록 하고, 조사 시에는 비밀취급 인가자의 비밀취급 필요성 등을 재검토하도록 규정(안 제28조)
- 「공공기록물 관리에 관한 법률」에 저촉되는 현행 비밀 원본의 직권보관 조항 삭제 및 비밀기록물의 관리 조항 신설(안 제30조)
- 대내수발·대외수발로 구성된 현행 비밀의 접수·발송 규정을 △담당자 △발송 △접수 등 업무처리 단계별로 구체화(안 제31조~제33조)
- 상위법 용어 변경에 따라 '비밀영수증'→'비밀접수증'으로 변경(안 제34조)
- 현행 비밀의 보관 및 대출 조문을 '보관' 및 '대출'로 분리하여 세분화(안 제38조, 제39조)

- 음어자재·약호자재 내용은 「보안업무규정 시행규칙」 개정 시 삭제됨에 따라 해당 내용 삭제하고, 암호장비 및 정보화용역사업 보안관리 내용은 「경찰 정보통신 보안업무 규칙」에 중복 규정되어 삭제(현행 제44조~제46조 및 제56조~제58조)
- 비밀 외주발간 시 보안담당관 확인사항을 상위법에 맞게 변경, 내용 흐름에 맞게 확인→승인 順 재배치(안 제48조)

<제6장 시설보안>

- 상위법 용어 변경에 따라 '보호구역'→'보호지역'으로 변경하고, 제한·통제구역 현행화(안 제54조)
- 경찰기관별 청사 출입보안지침 수립·운영 규정 신설(안 제57조)

<제7장 보안사고 조사 및 보안감사>

- 보안사고는 「보안업무규정」 제38조에 따른 네가지 유형으로 한정되므로 해당 내용 반영(안 제58조)
- 보안감사에 대한 후속조치 규정 신설(안 제60조)

<제8장 보안교육 및 점검>

- 상위법에 따라 경찰기관별 소속 직원 대상 반기별 1회 이상 보안교육을 실시하도록 규정(안 제61조)
- 「공공기록물 관리에 관한 법률」에 저촉되는 '접수한 비밀의 보관' 조항, 「보안업무규정 시행규칙」 개정으로 현실과 맞지 않는 '비밀관리 부철의 보존' 조항 삭제(현행 제68조, 제70조)
- 「경찰 정보통신 보안업무 규칙」과 중복되는 '사이버 보안 진단의 날' 삭제 및 '보안 진단의 날' 규정은 제8장으로 이동(안 제62조)
- 소 직원 보안의식 제고를 위해 보안점검 규정 신설(안 제64조)
- 을지연습 비밀을 일반 비밀과 달리 규정할 필요가 없어 해당 내용 삭제(현행 제8장)

다. 추진과정에서 논의된 주요내용

- 해당 없음

라. 효과

- 상위법령 개정사항 및 법제처·국가정보원 요구사항 반영 등 경찰청 보안업무 현행화로 보안업무 수준 향상 및 보안의식 제고에 기여